

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1719/2538

นาย อานนท์ ชื่นพาดิษฐ์กิจ
นาง ชุนเง็ก แซ่หลี่

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 143

การตีความตามคำพิพากษตามยอมถือว่าเป็นกระบวนการพิจารณาชั้นบังคับคดี มิใช่อุทธรณ์คำพิพากษตามยอมดังนี้เมื่อจำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่มีคำสั่งให้จำเลยดำเนินการรังวัดให้ได้เนื้อที่จำนวน 60 ไร่ให้แก่บุตรโจทก์ตามข้อสัญญา ประนีประนอมยอมความและศาลอุทธรณ์ยกอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยโดยยังมีได้ วินิจฉัยว่าคำสั่งศาลชั้นต้นเป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือไม่จำเลยจึงฎีกาได้ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความกำหนดวิธีแบ่งแยกที่ดินเพื่อให้ได้เนื้อที่ 60 ไร่เป็นของบุตรโจทก์ซึ่งสามารถปฏิบัติได้จำเลยจะยกเหตุอื่นเพื่อแก้ไขมิได้ เพราะนอกข้อตกลงคำพิพากษตามยอมจึงไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีเหตุที่ศาลจะแก้ไขหรือกำหนดแนวทางให้คู่ความปฏิบัติ

คดี สืบเนื่อง จาก ศาลชั้นต้น มี คำพิพากษา ตามยอม ซึ่ง โจทก์ จำเลยตกลง ทำ สัญญา ประนีประนอม ยอมความ ให้ แบ่ง ที่ดิน ตาม น ส 3 กเลขที่ 6130 ให้ นาย สุรพล ชื่นพาดิษฐ์กิจ บุตร โจทก์ เป็น เนื้อที่ 60 ไร่ แต่ จำเลย ไม่ปฏิบัติ ตาม ต่อมา ศาลชั้นต้น นัด พร้อม โจทก์จำเลย และ สอบถาม นาย สมพงศ์ สงวนเขียว

เจ้าหน้าที่ บริหาร งาน ที่ดิน กิ่งอำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา แล้ว ยืนยัน ว่า เจ้าพนักงาน ที่ดิน สามารถ ปฏิบัติ ตาม คำพิพากษา ของ ศาล ได้ โดย ไม่มี เหตุขัดข้องศาลชั้นต้น จึง มี คำสั่ง ให้ จำเลย ดำเนินการ ให้ เจ้าพนักงาน ที่ดิน จัดการ รังวัด แบ่งแยก ที่ดิน ดังกล่าว เนื้อที่ 60 ไร่ ให้ บุตร โจทก์ตาม สัญญา ประนีประนอม ยอมความ ให้ แล้ว เสร็จ ภายใน 30 วัน หาก จำเลยไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา ตามยอม เป็น การแสดง เจตนา ของ จำเลย

จำเลย อุทธรณ์ คำสั่ง ดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายก อุทธรณ์ คำสั่ง ของ จำเลย คืบ ค่าธรรมเนียม ชั้นอุทธรณ์ แก่ จำเลย ค่า ทนายความ ชั้นอุทธรณ์ ให้ เป็น พับ

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ที่ จำเลย ฎีกา ใน ประการ แรก ว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัย คดี ไม่ ตรง ตาม ประเด็น ที่ จำเลย อุทธรณ์ คำพิพากษาของ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 จึง ไม่ชอบ นั้น เห็นว่า ใน ข้อ นี้ จำเลย อุทธรณ์ ว่าเมื่อ จำเลย นำ เจ้าพนักงาน ที่ดิน รังวัด ที่ดินพิพาท เพื่อ แบ่ง ให้ บุตรโจทก์ โดย รังวัด ที่ดิน ทั้ง แปลง ได้ เนื้อที่ แท้จริง เพียง 88 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา มิใช่ 98 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา ตาม ที่ ระบุ ไว้ ในสัญญา ยอม เมื่อ รังวัด ส่วน ที่ จะ แบ่ง ให้ บุตร โจทก์ โดย วัด จาก ด้านทิศเหนือ ซึ่ง ติดต่อ ถนน สาธารณประโยชน์ จาก ทิศตะวันตก สุด ของที่ดิน ไป ตาม ถนน ทาง ทิศตะวันออก เป็น ระยะ ทาง 300 เมตร และ วัด จาก จุด ที่สุด ของ ความยาว 300 เมตร ให้ ตัด ตรง ไป ทาง ทิศใต้ โดย ทำ มุม ฉากกับ แนว เดิม ไป จน สุด ที่ดินพิพาท จะ ได้ เนื้อที่ ที่ ต้อง แบ่ง ให้ บุตร โจทก์เพียง 48 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา มิใช่ 60 ไร่ ดัง ที่ ระบุ ไว้ใน สัญญา ยอม กรณี เช่นนี้ ถือว่า สัญญา ยอม มี ข้อผิดพลาด ทำให้ โจทก์ จำเลยไม่สามารถ ปฏิบัติ ให้ เป็น ไป ตาม

สัญญา ยอม ได้ ชอบ ที่ ศาลชั้นต้นจะมี คำสั่ง ให้ แบ่ง ที่ดิน ให้ บุตร โจทก์ จำนวน 48 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวาตาม ที่ รั้งวัด ได้ การ ที่ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ จำเลย ดำเนินการ รั้งวัดให้ ได้ เนื้อที่ดิน จำนวน 60 ไร่ จึง เป็น การ สั่ง บังคับ ที่ ไม่เป็น ไปตาม สัญญา ยอม คำสั่ง ดังกล่าว จึง ไม่ชอบ ปัญหา ใน ชั้นอุทธรณ์จึง มี ว่า คำสั่ง ศาล ชั้นต้น เป็น ไป ตาม สัญญา ยอม หรือไม่ ซึ่งศาลอุทธรณ์ ภาค 3 จำต้อง วินิจฉัย ปัญหา ดังกล่าว การ ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3วินิจฉัย ว่า จำเลย มิได้ อุทธรณ์ คัดค้าน คำพิพากษา ตามยอม คดี จึง ถึงที่สุด และ มีผล ผูกพัน จำเลย ให้ ต้อง ปฏิบัติ ตาม สัญญา ยอม นั้น จำเลยจะ อุทธรณ์ คำสั่งศาล ชั้นต้น เพื่อให้ มีผล เปลี่ยนแปลง คำพิพากษา ซึ่งถึงที่สุด อีก มิได้ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 ไม่รับ วินิจฉัย และ พิพากษาให้ยก อุทธรณ์ ของ จำเลย โดย ที่ ยัง มิได้ วินิจฉัย ว่า คำสั่งศาล ชั้น ต้นเป็น ไป ตาม คำพิพากษา ตามยอม หรือไม่ จึง ไม่ชอบ ฎีกา จำเลย ใน ข้อ นี้ฟัง ขึ้น แต่ ศาลฎีกา เห็นสมควร วินิจฉัย ปัญหา ข้อ นี้ ไป เลย ที่เดียวโดยไม่ต้อง ย้อน ลำนวน พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า ตาม สัญญา ประนีประนอมยอมความ ได้ ระบु ข้อ ตกลง ไว้ ชัดเจน ว่า ให้ แบ่ง ที่ดิน ให้ บุตร โจทก์จำนวน 60 ไร่ โดย กำหนด วิธี แบ่ง ให้ ด้าน ทิศเหนือ ซึ่ง ติด ถนนสาธารณะประโยชน์ มีความยาว 300 เมตร โดย วัด จาก ทิศตะวันตก สุด ของที่ดิน ไป ตาม ถนน ทาง ทิศตะวันออก และ จาก จุด ที่สุด ของ ความยาว 300 เมตรให้ ตัด ตรง ไป ทาง ทิศใต้ จน สุด ที่ดินพิพาท ให้ มี เนื้อที่ 60 ไร่เห็น ได้ว่า คำ ว่า ตัด ตรง นั้น ย่อม หมายถึง ว่า ตัด เป็น เส้นตรง นั้นเองหา ได้ ระบु ว่า ต้อง อยู่ ใน ลักษณะ ดัง ฅาก ทำ มุม 90 องศา ตาม ที่ จำเลย ฎีกา ด้วย ไม่ เพราะ มิฉะนั้น แล้ว อาจ ไม่ได้ เนื้อที่ 60 ไร่ตามที่ ได้ ระบु ไว้ เป็น ข้อสำคัญ ส่วน ที่ เหลือ นอกนั้น ให้ ตกเป็น ของ จำเลยซึ่ง หาก ปรากฏว่า ที่ดิน พิพาท มี จำนวน เนื้อที่ ที่ แท้จริง มากกว่า 98 ไร่3 งาน 70 ตารางวา ส่วน ที่ เหลือ ก็ จะ ตกเป็น ของ จำเลย ทั้งหมดที่ จำเลย อ้างว่า เหตุ ที่ กำหนด วิธี แบ่ง ดังกล่าว ไว้ เพราะ ต้องการ ให้เส้น ที่ แบ่งแยก นั้น อยู่ นอก ที่ดิน ที่ เป็น ที่ ตั้ง บ้านพัก

ส่วนตัวบ้านพัก คนงาน และ โรงงาน ยางพารา ของ จำเลย นั้น จำเลย เพิ่ง ยกขึ้น
อ้าง ใน ภายหลัง ไม่ได้ ปรากฏ อยู่ใน ข้อตกลง นอกจาก นี้ เมื่อ พิจารณาถึง ว่า
ตาม สัญญา ประนีประนอม ยอมความ ที่ ทายาท ของ นาย ตันกำ แซ่ตัน ทำ กัน ไว้
แต่ เดิม กำหนด ให้ ที่ดินพิพาท ทั้งหมด ตกเป็น ของ โจทก์ และ นาย ก็เคียน แซ่
ตัน การ ที่ โจทก์ ยอม แบ่ง ให้ จำเลย ตาม สัญญา ประนีประนอม ยอมความ ที่ ทำ
ต่อหน้า ศาล ก็ ด้วย ความ กรุณา ของ โจทก์แต่ กำหนด ให้ เป็น ของ บุตร โจทก์
60 ไร่ ที่ เหลือ ไม่ว่า เท่าใดให้ ตกเป็น ของ จำเลย จึง ไม่ต้อง ระบุ เนื้อที่ดิน ส่วน
ของ จำเลย ไว้การ กำหนด วิธี แบ่ง ไว้ ก็ เพื่อให้ รู้ ว่า ส่วน ของ บุตร โจทก์ อยู่
ทาง ด้าน ไหนติด ถนน สาธารณะ เท่าใด เท่านั้น ซึ่ง สามารถ ปฏิบัติ ให้ เป็น ไป
ตามสัญญา ประนีประนอม ยอมความ ได้ หาใช่ ปฏิบัติ ไม่ได้ แต่อย่างใด ไม่คำ
พิพากษา ตามยอม จึง ไม่มี ข้อผิดพลาด ไม่มี เหตุ ที่ จะ แก้ไข หรือกำหนด แนว
ทาง ให้ คู่ความ ปฏิบัติ ไม่ต้อง วินิจฉัย ฎีกา ของ จำเลย ใน ข้อที่ ว่า การ กำหนด
แนว ทาง เช่นว่า นั้น ถือไม่ได้ว่า เป็นการ แก้ คำพิพากษาซึ่ง ถึงที่สุด แล้ว หรือไม่
ฎีกา จำเลย ใน ส่วน นี้ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายก คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 ให้ บังคับคดี ตาม คำสั่งของ ศาล
ชั้นต้น

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่ศาลพิพากษาตามยอมคำพิพากษานั้นย่อมผูกพันคู่ความทั้งสองฝ่ายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145คู่ความจะฟ้องขอให้เพิกถอนเปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้คำพิพากษตามยอมเป็นที่สุดห้ามมิให้อุทธรณ์เว้นแต่ในเหตุใดเหตุหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา138(1),(2)หรือ(3)เท่านั้น นอกจากนี้การแก้ไขคำพิพากษตามยอมก็ไม่อาจกระทำได้นี้เนื่องจากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา143ให้อำนาจศาลแก้ไขข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเฉพาะแต่ในคำพิพากษาหรือคำสั่งไม่ใช่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือผิดหลงในข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่896/2527)แต่ทั้งนี้ในชั้นบังคับคดีเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาประนีประนอมยอมความคู่ความต้องว่ากล่าวกันในคดีที่มีคำพิพากษตามยอมนั้นไม่มีอำนาจฟ้องบังคับเป็นคดีใหม่และการบังคับคดีต้องให้เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของสัญญาประนีประนอมยอมความการที่คู่ความอ้างว่าสัญญายอมความมีความหมายอย่างที่ดินอ้างและทำให้ไม่อาจแบ่งแยกที่ดินที่พิพาทให้ได้จำนวนตามที่ระบุในข้อตกลงในสัญญายอมความนั้นข้ออ้างดังกล่าวทำให้ศาลต้องวินิจฉัยสัญญาประนีประนอมยอมความว่ามีความหมายให้บังคับกันอย่างไรซึ่งมีลักษณะเป็นการขอให้ตีความสัญญายอมความมิใช่เป็นการคัดค้านคำพิพากษตามยอมเพื่อให้มีผลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาซึ่งถึงที่สุดแล้วแต่อย่างไรเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งบังคับอย่างไรแล้วคู่ความย่อมอุทธรณ์ฎีกาเพื่อให้ศาลตีความกำหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่1852/2492,1838/2514) ? ธิดาจรรยาทิพย์สกุล?